

접수번호	접수일	처리기간
------	-----	------

신용보증신청 및 약정서

신용보증신청인() 본인은 귀 근로복지공단(이하 ‘공단’이라 한다)에 「근로복지기본법」에 따른 신용보증을 신청함에 있어 이 약정에서 정한 모든 의무를 부담하고 이를 준수하기로 한다.

제1조(준거법령 등)

- ① 「근로복지기본법」, 같은 법 시행령·시행규칙, 고용노동부 관련 고시, 공단의 관련 업무 규정 등이 약정의 일부로 됨을 승인하고, 이를 준수·이행한다.
- ② 「근로복지기본법」, 같은 법 시행령, 공단의 관련 업무규정이 변경되는 경우에는 그에 따라 이 약정의 해당조항이 변경된 것으로 본다.

제2조(신용보증의 신청)

- ① 본인이 부담하는 주채무(대부금)에 대하여 아래와 같이 귀 공단에 신용보증을 신청한다.
 1. 대부금액(주채무) : 금 원
 2. 신용보증기간 : 금융기관으로부터 대출을 받는 기간 (년 거치 년 상환)
 3. 종속채무(이자 등) : 제1조의 준거법령 및 귀 공단과 채권자(금융회사)간의 보증계약에 따라 제1호의 신용보증원금에 추가하여 부담하는 신용보증 종속채무
- ② 제1항의 신용보증금액에 대해 귀 공단은 채권자(금융회사)와 계약에 따라 주채무를 신용보증하며, 금융회사에서는 별도의 추가 담보를 요구하지 않고 본인에게 대부금액 전액을 대부 실행하기로 한다.

제3조(신용보증방법)

귀 공단은 본인이 부담하는 주채무에 대해 신용보증대상자 확인서를 금융회사에 발급하는 방법에 따라 신용보증을 하기로 한다.

제4조(보증료)

- ① 본인은 제1조의 준거법령 등에 근거하여 정한 요율과 계산방법 및 징수시기에 따라 귀 공단에 보증료를 납부하기로 한다.
- ② 본인은 금융회사에 대한 채무를 모두 납부한 후 이미 납부한 보증료를 정산한다.

제5조(주채무 변제이행의무)

본인은 귀 공단이 신용보증한 주채무 원금과 종속채무를 성실히 이행한다.

<다음 페이지로 계속됨>

처리	결 정	승인·불승인	결재	담당	차장	부장	본부(지사)장
	입력필						

제6조(사전구상)

① 본인에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 생긴 때에는 본인은 귀 공단으로부터 통지, 최고 등이 없더라도 귀 공단이 보증하고 있는 금액을 귀 공단의 보증채무 이행 전에 상환토록 한다. 다만, 제5호 중 이 약정서 제4조를 이행하지 아니한 때에는 귀 공단이 사전구상을 행사하기 전에 본인에게 그 지체사실을 통지, 최고하기로 한다.

1. 압류, 가압류, 가처분, 경매의 신청 또는 파산의 신청이 있는 때 또는 청산에 들어간 때
2. 조세공과를 체납하여 압류를 당한 때
3. 금융회사와 관련된 채무로 인하여 거래정지처분을 받았을 때
4. 금융회사가 한국신용정보원의 “일반신용정보관리규약”에 따른 본인의 연체, 대위변제·대지급, 부도, 금융질서 문란 등 ‘신용도판단정보’와 국세 체납자에 대한 정보 등 ‘공공정보’를 등록하였을 때
5. 이 약정서 제4조, 제5조, 제8조 및 본인이 대부받은 대부사업의 특약을 이행하지 아니한 때
6. 귀 공단의 본인을 위한 신용보증의 채권자가 다수인 경우에 그 중 어느 채권자로부터라도 귀 공단과 채권자간의 신용보증계약에 정한 신용보증 사고통지 또는 보증채무이행청구가 있을 때
7. 대부결정이 취소되었을 때
8. 전 각 호 외에 신용상태가 크게 악화되어 객관적으로 채권보전이 필요하다고 인정되는 때

② 제1항의 경우에 본인은 귀 공단에 대한 보증채무 이행 전에 귀 공단이 구상권을 행사하여도 이의가 없으며, 귀 공단에 대하여 담보의 제공 및 주채무의 면책을 청구하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 보증채무 이행 전 상환금을 다음 각 호의 어느 방법으로 처분하더라도 이의가 없으며 이에 동의한다.

1. 귀 공단이 신용보증한 채무를 즉시 변제하는 것
2. 귀 공단이 채권자와의 신용보증계약에 따른 보증채무의 이행시까지 보관하다가 보증채무 이행 관련 구상채권의 변제에 충당 사용하는 것

④ 제1항의 사전상환금을 제3항제2호의 방법으로 사용하는 경우에는 그 사전상환금과 이에 대하여 사전상환일로부터 귀 공단의 보증채무 이행일까지 귀 공단이 보증채무 이행 시 적용한 이자율에 따른 이자 합계액이 귀 공단에 상환되는 것으로 본다.

제7조(보증채무이행)

보증채무 이행방법, 시기, 금액 등은 제1조의 준거법령 및 채권자와의 보증계약에 근거한 귀 공단의 결정에 따른다.

제8조(보증채무이행금 등의 상환)

① 귀 공단이 보증채무를 이행한 때에는 그 금액과 이에 대하여 제1조의 준거법령 등에 근거하여 귀 공단이 정한 율에 따른 지연이자를 더하여 상환한다.

② 제1항의 상환금 이외에 귀 공단이 지급한 다음 각 호의 비용과 귀 공단이 정한 율과 계산방식에 따른 지연이자를 상환한다.

1. 귀 공단의 보증채무이행에 사용된 비용
2. 귀 공단이 보증채무이행으로 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 사용된 비용
3. 귀 공단의 이 약정에 따른 채권의 집행보전, 행사 및 이를 위한 법적 절차에 사용된 비용

제9조(변제 등의 총당순서)

- ① 변제 또는 귀 공단의 회수액이 채무전액을 소멸시키기에 부족한 때에는 대지급금(소송비용 등), 미납보증료, 대위변제금, 지연이자의 순서로 총당하기로 한다.
- ② 변제될 채무가 여러 개인 경우로서 채무전액이 변제되지 않을 경우 강제집행 또는 담보권 실행 경매에 의한 회수금에 대하여는 민법 그 밖의 법률이 정하는 바에 따른다.
- ③ 변제될 채무가 여러 개인 경우로서 제2항에 해당되지 않는 임의의 상환금으로 본인의 채무전액을 소멸시키기에 부족한 때에는 본인이 지정하는 순서에 따라 변제에 총당하기로 한다. 이 경우 본인이 지정하는 순서에 따를 경우, 귀 공단의 채권보전에 지장이 생길 염려가 있는 때에는 귀 공단에서 변제에 총당할 채무를 바꾸어 지정할 수 있으나 채무자에게 이러한 사실을 문서로 알려야 한다.
- ④ 귀 공단이 변제총당순서를 제3항에 따라 민법 그 밖의 법률이 정하는 바와 달리할 경우에는 귀 공단의 채권보전에 지장이 없는 범위에서 본인의 정당한 이익을 고려하여야 한다.

제10조(위험부담)

본인은 귀 공단에 제출한 증서 그 밖의 문서가 사변, 재해, 수송도중의 사고 등 귀 공단의 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 분실 손상, 사라짐 또는 늦게 도착된 경우에는 귀 공단의 장부, 전표 등의 기록에 따라 채무를 변제하고, 귀 공단의 청구에 따라 곧 그에 대신할 증거서류 등을 제출하기로 한다.

제11조(신고사항의 변경)

- ① 주소, 전화번호, 근무처의 변경(휴·퇴직 또는 해고되거나 전·폐업한 경우 포함), 그 밖의 신고사항에 변경이 있는 때에는 지체 없이 문서로 신고한다.
- ② 제1항에 의한 통지를 게을리 하여 귀 공단이 보낸 문서통지 또는 기타서류가 본인에게 늦게 도착되거나 도달되지 않은 때에는 보통의 우송기간이 지나간 때에 도달한 것으로 본다. 이 경우 상계통지나 기한전의 채무변제 청구 등 중요한 의사표시는 반드시 배달증명부 내용증명에 의하여야 하며, 배달증명부 내용증명이 아닌 경우에는 도달한 것으로 보지 않고 다만 추정한다.

제12조(조사 및 보고)

- ① 본인이 재산 등에 대하여 공단의 요구가 있는 때에는 즉시 보고하며 장부열람 등의 조사에 협조한다.
- ② 본인의 재산 등에 관하여 중대한 변동이 발생하거나 또는 발생할 우려가 있을 때에는 지체 없이 귀 공단에 통보한다.

제13조(소송관할 합의)

이 약정에 따른 권리의무에 관하여 소송의 필요가 생긴 때에는 소송의 1심법원은 법원이 정하는 관할법원과 귀 공단의 이 약정에 따른 신용보증 거래 지사 소재지 지방법원을 관할법원으로 하기로 한다. 다만, 본인의 책임있는 사유로 부실채권이 발생되어 그 채권관리를 위하여 귀 공단의 본부, 지역본부 또는 다른 지사로 그 채권관리를 이관한 경우에는 법이 정하는 관할법원과 이관받은 본사, 지역본부 또는 다른 지사 소재지 지방 법원을 관할법원으로 하기로 한다.

제14조(개인신용정보 제공 동의 등)

- ① 「개인정보보호법」 제15조부터 제22조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조부터 제34조, 「근로복지기본법」 제10조에 따라 귀하와의 신용보증지원 약정 체결을 위해 개인·신용정보를 수집·이용·제공·조회하고자 하니, 아래의 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

1. 개인·신용정보의 수집·이용에 관한 사항

가. 수집·이용 목적 : 신용보증지원 대상 적격 여부 판단, 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원 처리, 구상권 행사(사전 구상권 행사 포함), 법령상 의무 이행

나. 수집·이용할 항목(필수적 정보)

- 1) 개인식별정보 : 성명, 주민등록번호, 운전면허번호, 재직정보, 주소, 전화번호, 고용·산재보험 가입이력
- 2) 금융거래정보 : 상품종류, 거래조건(이자율, 대부금, 담보 등), 거래내역 정보
- 3) 신용평가를 위한 정보 : 재산·채무·소득의 총액 등 신용거래능력판단정보, 연체, 대위변제, 부도, 신용등급·점수 등 신용도판단정보, 국세·지방세·과태료·관세 체납 등 공공정보
- 4) 개인식별정보 외에 융자신청서 등에 기재된 정보 : 가족사항, 그 가족의 주소 및 연락처
- 5) 복지사업 수혜이력정보 : 국가 및 지방자치단체가 국민의 복리증진을 위해 법령 등에 따라 실시하는 공공부조, 사회복지사업 또는 보건·의료·주거·교육·고용 등 분야의 관련 창업지원 및 보훈에 관한 사업에 대한 수혜이력정보
- 6) 그 밖에 채권관리 등을 통해 생성된 정보

다. 보유·이용기간 : 동의일부터 신용보증·융자안내 등 귀 공단의 수탁업무 종료일까지 이용합니다. 다만, 종료일 이후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무 이행 및 공단의 리스크 관리 업무만을 위해서 보유·이용합니다.

라. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 서비스 제한사항 : 위 개인·신용정보는 약정서 체결 및 이행을 위한 필수적인 사항으로서 동의를 거부할 경우 공단은 귀하의 신용보증지원 신청을 거부할 수 있습니다.

마. 위와 같이 개인·신용정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까?(동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)

2. 개인·신용정보의 제공·조회에 관한 사항

가. 제공·조회 대상 기관

- 1) 국가·지방자치단체·공공기관
- 2) 신용정보집중기관 : 한국신용정보원
- 3) 신용정보회사 : NICE신용평가정보(주), 코리아크레딧뷰로(주) 등
- 4) 기타기관 : 중소기업은행·우리은행 등 금융회사, 신용회복위원회

나. 제공·조회 목적

- 1) 국가·지방자치단체·공공기관 : 복지대상자 선정 및 보호 실시의 적정성 확인·관리, 구상권 행사(사전 구상권 행사 포함)
- 2) 신용정보집중기관, 신용정보회사 및 기타기관 : 신용보증지원 약정에 따른 신용판단, 신용보증·융자 지원 여부, 구상권 행사 등 사후관리 활용

다. 제공 정보의 항목 : 성명, 고유식별정보 등 개인식별정보

라. 조회 정보의 항목 : 금융거래정보, 신용거래능력판단정보·신용도판단정보 및 공공정보 등 신용평가를 위한 정보, 가족관계, 복지사업 수혜이력정보, 그 밖에 채권관리 등을 통해 생성된 정보

마. 제공받는 기관의 보유·이용기간 : 위 개인·신용정보는 제공·조회에 관한 동의일 부터 신용보증·용자안내 등 공단의 수탁업무 종료일까지 이용합니다. 다만, 종료일 이후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행 및 공단의 리스크 관리 업무만을 위해서 보유·이용합니다.

바. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 서비스 제한사항 : 위 개인·신용정보는 약정서 체결 및 이행을 위한 필수적인 사항으로서 동의를 거부할 경우 공단은 귀하의 신용보증지원 신청을 거부할 수 있습니다.

사. 위와 같이 개인·신용정보를 제공·조회하는 것에 동의하십니까?(동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)

② 귀하는 이 건 사무의 처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제2항 및 제38조제1항에 따라 행정 정보의 공동이용을 통하여 이용기관의 민원담당자가 다음과 같이 전자적으로 귀하의 정보를 확인하고자 하니 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

가. 공동이용 목적 : 신용보증지원 약정에 따른 신용보증·용자 지원 여부 및 사후관리 활용

나. 공동이용 대상 정보 : 「근로복지기본법」 제10조제1항에서 정한 정보

다. 이용기관 : 근로복지공단

라. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 서비스 제한사항 : 위 사항은 신용보증지원 약정서 체결 및 이행을 위한 필수적인 사항으로서 동의를 거부할 경우 공단은 귀하의 신용보증지원 신청을 거부할 수 있습니다.

마. 위와 같이 행정정보의 공동이용을 통하여 전자적으로 귀하의 정보를 확인하는 것에 동의하십니까?(동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)

③ 본인은 「개인정보 보호법」 제22조제4항에 따라 제1항에서 수집한 개인정보를 홍보물 발송 및 고객만족도 조사에 이용하고자 하니 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

가. 이용목적 : 용자·보증서비스 관련 홍보물 발송, 민원처리에 대한 만족도 조사

나. 이용항목 : 성명, 주소, 휴대폰번호, 이메일

다. 이용기간 : 동의일부터 수탁업무 종료일까지

라. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 서비스 제한사항 : 위 개인정보 이용에 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의에 거부하더라도 신용보증지원 신청에 제한이 없습니다.

마. 위와 같이 개인정보를 제공·조회하는 것에 동의하십니까?(동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)

본인은 위 약정서의 내용을 충분히 읽고 이해하였음(자필서명)

주 소 :	확인란	
전화번호 :		
휴대전화 :		
주민등록번호 :		
신용보증신청인 : (漢字)(서명 또는 인)		
(신용보증신청인이 미성년자의 경우 친권자 확인)		확인란
※ 위와 같이 신용보증지원 신청 사실과 개인 정보를 수집·이용·제공하는데 동의하십니까?((동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)		
주 소 :	전화번호 :	
주민등록번호 :		
친권자(후견인) : (漢字)(서명 또는 인)		

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

